

1500100-95.2021.8.26.0598

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Miguelópolis

Foro: Foro de Miguelópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... a desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, do CP.

Às fls. 846/853 foram ofertados os memoriais pela defesa do increpado Michel dos Santos, prevalecendo a tese segundo a qual não restou cabalmente provada a prática dos delitos de roubo e de organização criminosa, mas, quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miguelópolis

Foro de Miguelópolis

1ª Vara

Rua Pedro Cristino da Silva nº 1005, . - Centro

CEP: 14530-000 - Miguelópolis - SP

Telefone: (16) 3835- 1511 - E-mail: miguelop1@tjsp.jus.br

1500100-95.2021.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500100-95.2021.8.26.0598

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PAULO GONÇALVES COSTA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Magno Loureiro Júnior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou os réus João Paulo Gonçalves Costa, Adail Cardoso de Mattos Júnior, Marcos Jesus Ferreira da Silva, Michel dos Santos Silva e Elias de Oliveira Calincani, já qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP, bem como no art. 2º, § 2º, c.c o art. 1º, § 1º, ambos da Lei nº 12.850/2013, nas circunstâncias temporal e espacial narradas na peça incoativa.

A denúncia foi recebida em 03/03/2021 (fls. 247/249).

Regularmente citados, os acusados ofereceram as defesas prévias às fls. 295/296, fls. 301, fls. 303/30 e fls. 371/372.

Realizou-se audiência de instrução, ocasião em que o Ministério Público ofertou os memoriais e, ao fim e cabo, requereu o acolhimento da pretensão punitiva (cf. fls. 738/756).

Já a defesa técnica do corréu João Paulo ofertou os memoriais às fls. 821/831, sustentando, em resumo, a inexistência de prova idônea a autorizar a condenação do acusado nas iras do delito tipificado na Lei nº 12.850/2013, eis que caracterizados os elementos do tipo penal correlato. Pleiteou-se, ainda, a desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação, sob o fundamento de que os corréus Michel e Elias cometeram o assalto e "venderam a carga roubada ao João Paulo". Subsidiariamente, requereu-se o decote das majorantes capituladas na

denúncias, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, do CP e, ao fim e ao cabo, a eleição do regime aberto para o cumprimento do suplício.

Às fls. 832/838 e fls. 839/845 foram ofertados os memoriais pela defesa dos codenunciados Elias de Oliveira e Marcos Jesus, prevalecendo a tese no sentido de que "não houve crime de roubo, mas sim a entrega do caminhão e da carga previamente acordada entre Alex (motorista) e João Paulo", tendo a vítima declarado que não sofrera qualquer tipo de agressão física ou ameaça a cargo dos réus. Aduziu-se, ainda, a ausência de provas da alegada organização criminosa, havendo, quando muito, a prática do delito previsto no art. 288, do CP. Subsidiariamente, pleiteou-se a desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, do CP.

Às fls. 846/853 foram ofertados os memoriais pela defesa do increpado Michel dos Santos, prevalecendo a tese segundo a qual não restou cabalmente provada a prática dos delitos de roubo e de organização criminosa, mas, quando muito, o mero cometimento do delito de receptação. Subsidiariamente, pleiteou-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, do CP, ao argumento de que "a mercadoria nunca saiu da vigilância da vítima e foi recuperada eis que monitorada por satélite".

Por fim, às fls. 854/863 sobrevieram os memoriais ofertados pela defesa do corréu Adail Cardoso, prevalecendo a tese no sentido de que se impõe o decreto absolutório com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPP, dada a impossibilidade de o réu, na condição de corretor, saber de antemão que o caminhão era produto de roubo ou não, não se podendo olvidar a ausência de elementos de prova aptos a denotarem a positividade do delito de organização criminosa. Subsidiariamente, propugnou-se pela desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação, bem como pela fixação da pena no mínimo legal, seguida da sua substituição pelas restritivas de direitos.

Eis o aligeirado relatório.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se positivada pelo A.P.F.D. (fls. 01/02), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 14/18), pelos Autos de fls. 19/20 e fls. 23/24, bem como pelos laudos periciais juntados às fls. 390/393, fls. 395/404 e fls. 586/622. Já a autoria do delito de roubo circunstanciado dessume-se da análise conglobada de diversos elementos de convicção aportados aos autos, como, por exemplo, a situação flagrancial consolidada em detrimento de todos os réus, cuja circunstância restou corroborada pelas declarações prestadas pela vítima que, por seu turno, sempre permanecera fiel à versão segundo a qual foi rendida pelos roubadores durante o transporte do etanol, os quais a ameaçaram com uma arma de fogo durante o desapossamento do bem e a mantiveram com a liberdade restringida por aproximadamente sete horas (cf. fls. 220 e mídia digital).

Não bastasse, é bem de ver que o corréu Michel dos Santos acabou por confessar a empreitada criminosa ao ser interrogado em solo policial, ocasião em que delatou a participação do codenunciado Elias e, ao fim e ao cabo, admitiu expressamente que ambos cuidaram de empunhar as armas de fogo e de permanecerem na companhia do ofendido enquanto os demais criminosos se evadiam do local na posse do prefalado caminhão (cf. fls. 07/08 do processo em apenso sob o nº 1500477-76.2021.8.26.0530). É certo que em solo judicial Michel retornara sobre os próprios passos, passando a negar a autoria delitiva. Contudo, não menos certo é que a sobredita retratação não desafia a credibilidade esperada, na medida em que se encontra desacompanhada de elementos idôneos a lhe conferirem verossimilhança, máxime à luz do caráter evasivo das explicações veiculadas pelo réu em relação ao fato de ter sido surpreendido na posse de uma arma de fogo e na companhia do corréu Elias horas depois da cena delitiva.

Em outras palavras, se o réu, depois de haver confessado a autoria do crime na fase inquisitorial, se retrata em juízo, assume o ônus de provar sua alegação, sob pena de, não o fazendo, prevalecer a confissão da primeira fase.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

"Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de quem tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou benefícios penais" (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 412).

Some-se a isso a circunstância de o corréu Elias ter admitido em Juízo que ele e o codenunciado João estavam cômicos da origem espúria do produto derivado da cana-de-açúcar, ocasião em que também confirmou ter convidado o corréu Michel para participar da empreitada criminosa em tela, sendo que a tentativa dos acusados Elias e João de transmutarem a natureza do delito capitulado na peça incoativa para o crime de receptação não encontra eco no mosaico probatório coligido ao feito. Primeiro, porque a novel versão vai ao encontro daquelas publicizadas por ambos na fase inquisitorial; segundo, porque os laudos periciais carreados aos autos dão conta de que a ação surrupiadora fora premeditada, haja vista o conteúdo indiciariamente criminoso das mensagens trocadas entre os acusados Elias, João e Adail, através do aplicativo WhtasApp, às vésperas do delito de roubo; terceiro, porque essa tese exculpatória entechoca-se com as declarações prestadas pelo condutor do caminhão surrupiado e com a própria confissão extrajudicial do corréu Michel.

Bem por isso, inolvidável a conclusão de que o réu Adail também participava ativamente da empreitada delitiva em referência, isso porque em solo extrajudicial ele afirmou que comparecera ao posto de combustível apenas para realizar "reparos", ao passo que em Juízo Adail filiou-se à tese no sentido de que comparecera à cidade de Bariri/SP a fim de comprar o caminhão para revendê-lo a terceiro (Rogério), impendendo-se observar, com tintas fortes, que o indigitado álibi (aquisição do caminhão para revenda) não restou minimamente positivado nos autos.

Também não subsiste dúvida acerca da coadjuvância delitiva imputada ao corréu Marcos. A uma, por conta da flagrante contradição entre as teses exculpatórias veiculadas por ele nas fases policial e do contraditório penal; a duas, pela circunstância de os demais réus terem desmentido a versão de Marcos no sentido de que ele fora contratado por um dos denunciados para consertar a alavanca do câmbio do caminhão roubado; a três, pelo fato de João ter dito em Juízo que Marcos fora contratado pelo proprietário do caminhão roubado a fim de transportá-lo até a cidade de Araraquara/SP, deixando de fazer qualquer alusão àquela avaria.

Na quadratura final, resta perquirir, à luz desse emaranhado probatório, se a coadjuvância delitiva supra esquadrinhada traduziu-se no cometimento da infração penal conceituada pela Lei n. 12.850/13 (ORCRIM).

Partindo-se da definição legal de organização criminosa (art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/13), contribuições doutrinárias e jurisprudenciais acabaram por cunhar, grosso modo, três requisitos para a caracterização dessa espécie delitiva autônoma, quais sejam, i) a associação de quatro ou mais pessoas, ii) estrutura ordenada e caracterizada pela divisão, ainda que informal, de tarefas, e iii) objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante o cometimento de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou de caráter transnacional.

Em outras palavras, "o que interessa para a tipicidade do delito é que esteja atestado o vínculo associativo estável e permanente para a prática de infrações penais entre ao menos quatro agentes" (STJ Quinta Turma AgRg no REsp 1667283/PR Rel. Min. FELIX FISCHER j. 04.12.2018 DJe 12.12.2018).

In casu, a mim me parece que a combinabilidade dos excertos probatórios se afigura o bastante para autorizar a compreensão de que o ajuntamento dos corréus Adail, Elias e João apresentou os traços característicos da estabilidade e permanência, a

autorizar a desclassificação do crime previsto no preceptivo ora estudado para o delito tipificado no artigo 288, parágrafo único, do CP, eis que ausentes todas as elementares da infração prevista no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.

Digo isso porque a ação delitiva acabou por revelar a existência de uma estruturação ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os agentes suso nominados, sendo que os elementos de informação colhidos durante os interrogatórios judiciais dão conta da existência de uma relação de confiança recíproca entre eles, a denotar o caráter duradouro do elo criminoso em referência.

No ponto, nunca é demais lembrar que às vésperas do crime os réus Adail e João mantiveram contato através do qual foram exibidas fotografias de armas de fogo e de um bloqueador de satélite, ao passo que João afirmou categoricamente que conhece Elias e que já havia trabalhado com ele anteriormente, cabendo a este último a tarefa de convidar o corréu Michel para participar do delito de roubo cometido nas circunstâncias temporal e espacial narradas na peça incoativa.

A reforçar essa conclusão, oportuno relembrar que Michel afirmou em solo policial que durante a consecução do plano criminoso somente Elias recebia orientações dos demais acusados através do telefone (cf. fls. 07/08 - processo 1500477-76.2021.8.26.0530), ao passo que João, Adail e Elias sempre negaram qualquer vínculo com a pessoa do codenunciado Marcos.

Portanto, havendo dúvidas razoáveis sobre as elementares próprias ao delito associativo, imperioso se afigura o decreto absolutório dos réus Michel e Marcos, em observância ao princípio do "in dubio pro reo".

Nunca é demais lembrar que o processo penal contemporâneo, por ser estuário de fortíssimas correntes democrático-constitucionais, não se compatibiliza com a derrocada da presunção de inocência, a partir de meras conjecturas.

Sobre o nível de prova necessário ao decreto condenatório, adotando o modelo alienígena, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"(...) A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, tópico 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. (AP 521, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, publicado em 06-02-2015)

Não se está a assentar a inexistência de prova alguma do fato ou sobre a autoria, mas a positivação de dúvidas insolúveis sobre a responsabilidade criminal dos réus, cuja potencialidade não se afigura o bastante para romper o dique da presunção de inocência.

Destarte, à dosimetria das penas.

Referentemente ao crime de roubo majorado, atento às circunstâncias do art. 59 do CP, denoto que a culpabilidade dos réus se insere nos limites previstos para o crime em questão. Há registro de maus antecedentes em relação ao corréu Adail (fls. 809 - processo nº 0009152-73.2033.8.26.0291). Quanto à conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos para ponderá-las. O motivo, as circunstâncias e as consequências não escapam à previsão típica. O comportamento do ofendido também não deve influir na fixação das penas-bases que computo em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa em relação aos acusados Marcos, João, Elias e Michel, e 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa em relação ao réu Adail.

Na segunda fase de dosimetria, acuso em favor do corréu Michel a circunstância atenuante da menoridade, deixando, contudo, de operar a redução com fulcro na Súmula 231 do STJ.

Lado outro, pontuo em desfavor dos réus Adail (fls. 808 - processo nº 0001119-33.2012.8.26.0274) e Marcos (fls. 800 - processo nº 0000567-87.2015.8.26.0557) a circunstância agravante da reincidência, pelo que elevo as reprimendas em 1/6 (um sexto), computando-as em 05 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa e 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, respectivamente.

Na terceira e última fase de dosimetria, à luz da Súmula 443 do STJ, considerando a presença de duas causas de aumento de pena e a inferioridade numérica dos agentes, reputo razoável exasperar as reprimendas em 1/3 (um terço), dimensionando-as em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa em relação aos réus João, Michel e

Elias, 07 anos de reclusão e 16 dias-multa em relação ao acusado Adail, e 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa em relação ao acusado Marcos. Cabível, ainda, a exasperação das penas com fulcro na majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, as quais torno definitivas em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa em relação aos acusados João, Michel e Elias; 11 anos e 08 meses de reclusão e 26 dias-multa em relação ao réu Adail; e 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias-multa em relação ao acusado Marcos.

Quanto ao delito de quadrilha, atento às circunstâncias do art. 59 do CP, denoto que a culpabilidade dos réus se insere nos limites previstos para o crime em questão. Há registro de maus antecedentes em relação ao corréu Adail (fls. 809 - processo nº 0009152-73.2033.8.26.0291). Quanto à conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos para ponderá-las. O motivo, as circunstâncias e as consequências não escapam à previsão típica. O comportamento do ofendido também não deve influir na fixação das penas-bases que computo em 01 ano de reclusão em relação aos acusados João e Elias, e 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão em relação ao réu Adail.

Na segunda fase de dosimetria, pontuo em desfavor do corréu Adail a circunstância agravante da reincidência (fls. 808 - processo nº 0001119-33.2012.8.26.0274), pelo que elevo a sua reprimenda em 1/6 (um sexto), computando-a em 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão.

Na terceira e última fase, forçoso exasperar o castigo corporal em 1/3 (um terço), com fulcro na causa de aumento de pena prevista no parágrafo único, do art. 288, do CP, haja vista a comprovação cabal de que o bando era afeito à utilização de armas de fogo, nos termos da fundamentação suso lançada, pelo que torno as penas definitivas em 01 ano e 04 meses de reclusão em relação aos acusados João e Elias, e 01 ano, 08 meses e 29 dias de reclusão em relação ao corréu Adail.

Na quadratura final, forçoso reconhecer a figura jurídico-penal do concurso material entre os crimes de roubo e quadrilha, os quais resultaram de desígnios autônomos, a autorizar o cúmulo material previsto no art. 69 do CP.

Bem por isso, mister se faz o somatório das penas dos crimes em referência, totalizando-se 10 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa em relação aos réus João e Elias, e 13 anos, 04 meses e 29 dias de reclusão e 26 dias-multa em relação ao corréu Adail.

Atento à situação econômica dos acusados, fixo o valor das diárias no mínimo legal. Posto isso, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva formulada nestes autos para:

(a) condenar os réus João Paulo Gonçalves Costa e Elias de Oliveira Calincani pela prática das infrações penais tipificadas no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e no art. 288, parágrafo único, ambos do CP, na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo, às penas de 10 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, no piso legal;

(b) condenar o réu Adail Cardoso de Mattos Júnior pela prática das infrações penais tipificadas no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e no art. 288, parágrafo único, ambos do CP, na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo, às penas de 13 anos, 04 meses e 29 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa, no piso legal;

(c) condenar o réu Marcos Jesus Ferreira da Silva pela prática da infração penal tipificada no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do CP, às penas de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, no piso legal;

(d) condenar o réu Michel dos Santos Silva pela prática da infração penal tipificada no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do CP, às penas de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, no piso legal;

(e) absolver os acusados Marcos Jesus Ferreira da Silva e Michel dos Santos Silva da acusação de terem cometido o crime previsto na Lei nº 12.850/2013, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Os sentenciados não poderão recorrer em liberdade, pois responderam presos ao processo criminal, não havendo notícias de substancial alteração da situação

fático-jurídica ensejadora da custódia cautelar. À luz de uma visão equilibrada constitucionalmente e consentânea com a funcionalização das normas processuais penais, é cabível, na espécie, a custódia provisória para a garantia da ordem pública, não a cautelaridade vinculada ao processo em si, mas sim à ordem social propriamente dita.

Dado o momento caótico pelo qual passa a nossa sociedade, em "guerra" contra o banditismo, em se tratando do gravíssimo delito de roubo majorado, diante do decreto condenatório, a prisão preventiva, medida de exceção, se faz necessária, por garantia da ordem social propriamente dita.

Expeçam-se as guias de recolhimento provisória, com urgência.

Anoto, por fim, que custas são devidas, nos termos da Lei Estadual nº 11.608 de 29.12.2003, pois inexistem elementos indicando que os sentenciados não possam saldar a taxa judiciária, mormente pela circunstância de terem constituído advogados no curso do feito criminal. Mas se não dispuserem de meios para saldá-la, haverá, ainda, a possibilidade de o tema ser discutido em execução, inclusive à luz da Lei nº 1.060/50.

Transitado em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Miguelópolis, 4 de fevereiro de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)